[١٣] أَبْوَابُ الطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

(١) بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ

عرف

١١٨١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا.

سهر شيخ عرف

سهر: قوله: فأمره أن يراجعها: وفي رواية أوردها صاحب "المشكاة" عن الشيخين: "فتغيّظ فيه رسول الله ﷺ"، قال الشيخ المحدّث في "شرح المشكاة": فيه دليل على حرمة الطلاق في الحيض، وفي قوله: "فليراجعها" دليل على وقوع الطلاق مع كونه حرامًا، وعلى استحباب المراجعة.

عرف: **بيان أقسام الطلاق واختلاف الأئمة في طلاق البدعة وحكم ثلاث طلقات عند داود الظاهري وابن تيمية والرد عليهما:** قوله: باب إلخ: الطلاق على ثلاثة أقسام، الأحسن أن يطلق في الطهر الذي لم يجامع فيه واحدة ولا يراجع، وطلاق السنة: ثلاث طلقات في ثلاثة أطهار، وطلاق البدعة، ثم هذا عندنا إما من حيث العدد وإما من حيث الوقت، أما من حيث العدد فثلاث طلقات في طهر واحد، وأما من حيث الوقت فالطلاق في الحيض، وأما عند الشافعية فلا بدعة من حيث العدد، وعندنا لا طلاق بدعة من حيث الوقت في حق الحامل؛ فإنها لا تحيض، ووقوع طلاق البدعة عند الفقهاء الأربعة والبخاري محقق خلاف ابن تيمية، وأما تمسك الأحناف والحنابلة على أن البدعة من حيث العدد أيضاً، فبالآية: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ...﴾ (البقرة:٢٢٩) أي مرة بعد مرة، أي تفريقاً، وأما إذا طلق ثلاث طلقات، فلا تقع عند داود الظاهري وابن تيمية، [وأخرج الزيلعي من "مصنف ابن أبي شيبة": أن الصحابة كانوا لا يرضون بطلاقين أو ثلاث في وقت واحد.] =

شيخ: قوله: فأمره أن يراجعها: لا شك في أن الطلاق أبغض المباحات، لا يجوز إلا في حالة الضرورة، وبعد الاتفاق على هذا القدر اختلفوا، فقال أهل الظواهر: لا يقع الطلاق في حالة الحيض، وذهب الجمهور إلى أن الطلاق في حالة الحيض يقع وإن كان مبغضًا، وما استدلوا به رواية ابن عمر رضي الله عنهما بأنه طلق امرأته في حالة الحيض، فأمره ﷺ بالرجوع، ولو لم يقع - كما قال أصحاب الظواهر - فما معنى الرجوع؟

سهر عرف سهر
قَالَ: قُلْتُ: فَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: فَمَهْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟
شمار کرده خواهد شد ابن عمر

١١٨٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ﷺ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا».
عرف

سهر: قوله: فمه: يعني كُفّ نفسك عن هذا السؤال؛ لأنه ليس بمحتاج إلى البيان، بل تلك التطليقة محسوبة البتة، إلا أن الرجعة لازمة. (س)

قوله: أرأيت إن عجز واستحمق: أي عجز بالنطق من الرجعة، أو ذهب عقله عنها، لم يكن ذلك مخلاً بالطلقة. و"استحمق" أي تكلّف الحمق بما فعل من الطلاق للحائض، قال النووي: هو استفهام إنكار، أي نعم يحتسب طلاقه، ولا يمتنع احتسابه؛ لعجزه، وقائله ابن عمر ﷺ، قاله الشيخ أبو طاهر الفتني في "مجمع البحار"، والله تعالى أعلم بالصواب.

عرف = وكذلك نسب إلى ابن عباس ﷺ إلا طلقة واحدة، [أقول عن ابن عباس اختلاف الروايتين] وقال إن الطلاق المنهي عنه لا يترتب عليه الأحكام، وعندي في خلافه نصوص كثيرة، وقال: إن رجلاً إذا وكل رجلاً بأن ينكح، فأنكح الوكيل نكاحاً فاسداً، لا ينفذ النكاح في حق الموكل، وكذلك وكل الله تعالى عباده بالطلاق، فلا ينفذ الطلاق المنهي عنه عنده تعالى. أقول: لو التفت ابن تيمية إلى كلام الطحاوي لم يقل ما قال.

بيان الأقوال في الرجوع: قوله: أن يراجعها: لنا في الرجوع قولان، قيل: واجب، وقيل: مستحب، ورجح صاحب "الهداية" الأول.

شرح قول ابن عمر ﷺ: قوله: فمه أرأيت إلخ: قال ابن تيمية: إن طلاقه باطل، والشرح عنده: أرأيت أن الأحكام تتبدل إن عجز واستحمق بل لا تقع الطلقة. أقول: إن في مه "ما" استفهامية، والهاء بدل الألف، وقد صرح ابن حاجب بأن الألف قد تتبدل بالهاء، والشرح عند الجمهور: فما تقول، أتتعطل الأحكام الشرعية؟

أقول: كيف ينكر ابن تيمية وقوع الطلاق والحال أن في كثير من طرق "مسلم" تصريح الطلقة الواحدة؟ والفاء الداخلة على "مه" تلغو على شرح ابن تيمية لا شرح الجمهور، ويدل بعض طرق الحديث على أن "ما" استفهامية كما في "مسلم": "فما يمنعني؟ إلخ"، وأما المراجعة ففي بعض الروايات أنه يطلق في الطهر اللاحق، وفي بعض الروايات أن يطلق في الطهر الذي بعد الطهر اللاحق، ولنا أيضاً قولان مثل الروايتين، وأبدى حكمته ابن رشد في قواعده.

الاختلاف في كون الحامل حائضا وتمسك الشافعية بحديث الباب والرد عليه: قوله: ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا: الحامل لا تحيض عندنا، وقال الشافعية: تحيض، وتمسكوا بحديث الباب أي التقابل بين الطاهر والحامل، =

حَدِيْثُ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَكَذَلِكَ حَدِيْثُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَهِيَ طَاهِرٌ، فَإِنَّهُ يَكُوْنُ لِلسُّنَّةِ أَيْضًا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَكُوْنُ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ، إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً،* وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ، وَقَالُوْا فِي طَلَاقِ الْحَامِلِ: يُطَلِّقُهَا مَتَى شَاءَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ (عرف) وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيْقَةً.

---

* جَاءَتْ الكَلِمَةُ «وَاحِدَةً» مَرَّتَيْنِ فِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي.

عرف = ونقول: إنه لا تمسك لكم فيه، ونقول: إن الطاهر على قسمين: حامل وحائل، وإني سألت من أهل التجربة هل تحيض أم لا؟ فقالوا: قد تحيض، ومثل هذا التأييد لأهل الطب، روي عن ابن عباس ﵄ في "مسند الدارمي": أن الحامل إذا حاضت تزيد الأيام على وضع حملها قدر ما حاضت.

فأقول: إنها تحيض، لكن الأحكام لم تفرد لها؛ لأن بناء الأحكام على الأغلب، وحيض الحامل أندر، وحجتنا على أن الحامل لا تحيض هي مسألة استبراء الأمة المشتراة؛ فإنها لو حاضت حالة الحمل أيضاً، فأي جدوى في الاستبراء؟ فلعل الدم الذي تراه الحامل دم لمرض لحقها.

مسامحة الإمام الترمذي ﵀: قوله: أحمد إلخ: أقول: ليس مذهب أحمد ﵀ هذا بل مذهبه مذهبنا.

الاختلاف في كون الطلاق الواحد البائن بدعة: مسألة: هل الطلقة الواحدة البائنة بدعة أم لا؟ فقيل: بدعة؛ لأنها فاضلة عن الحاجة، وقيل: ليست ببدعة، والقولان مذكوران في المبسوطات، واتفقوا على أن الخلع وإن كان طلاقاً بائناً، لكنه ليس ببدعة.

* * * *

(٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ

عرف شيخ

١١٨٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ،(١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِيَ الْبَتَّةَ. فَقَالَ: «مَا أَرَدْتَ بِهَا؟» قُلْتُ: وَاحِدَةً. قَالَ: «وَاللهِ؟» قُلْتُ: وَاللهِ. قَالَ: «فَهُوَ مَا أَرَدْتَ».

---

(١) وفي النسخة الهندية: "الزبير بن سعد" بدل قوله: "الزبير بن سعيد".

عرف: الاختلاف في قصة الباب واختلاف الأئمة في النية في البتة وفي حكم الكنايات ومحمل حديث الباب: قوله: باب إلخ: يحتمل أن يكون هذا حكاية طلاقه بلفظ "البتة"، أو حكاية الطلاق ثلاثاً، وقال أبو حنيفة ﷺ: يصح نية الواحدة البائنة والثلاث في "البتة"، [وأما وجه عدم صحة إرادة ثنتين، فما ذكره في "الهداية" لا يعلق بالقلب، وأما ما يذكر أن الجنس لا يراد منه فردان فأقول: إن الجنس يطلق على القليل والكثير والاثنين، فما وجه عدم صحة اثنين؟ وإن قيل: لا دليل على الثنتين، يقال: الدليل إرادة المتكلم] وقال الشافعي ﷺ: يصح نية الثنتين أيضاً، وأما الواقعة ففي أكثر الطرق أنه طلق بلفظ "البتة"، وفي بعضها: أنه طلق ثلاثاً كما في "أبي داود" باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، رواه ابن جريج، ورجح المحدثون أنه طلق بـــ"البتة".

أقول: إن كان طلق ثلاثاً فأمره ﷺ بالمراجعة، فيحمل على جزئية في كتب الشافعية والحنفية، كما في "الدر المختار": أنه لو أراد التأكيد لا التأسيس يصدق ديانةً، وكان سؤاله ﷺ لعلم أنه أراد الواحدة أو الثلاث، وأما لو كان طلق بـــ"البتة" فيشكل الأمر على الحنفي؛ فإنه يقول: إن الكنايات بوائن، وقال الشافعي: إنها رواجع، فأمره ﷺ بالمراجعة عندنا مشكل، فنحمل المراجعة على المراجعة حساً أي بنكاح جديد.

بيان وظيفة القاضي والمفتي والفرق بين الفتوى والقضاء: واعلم أن مسألة الديانة يفتي بها المفتي، ومسألة القضاء يحكم بها القاضي، ولا يجوز للمفتي الحكم بمسألة القضاء، ولا للقاضي الحكم بمسألة الديانة، =

شيخ: قوله: البتة: هو من الكنايات، والكنايات تحتاج فيها إلى النية، ومذهب أبي حنيفة فيه موافق لعمر ﷺ، يعني إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثة فثلاثة؛ لأنه فرد حكمي، وإن نوى ثنتين في حقّ الحرة لا يجوز إلا إذا كان المرأة أمة، وموضعه الأصول.

هَذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.*

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ»: [وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ: فِيْهِ اضْطِرَابٌ. وَيُرْوَى عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا.]

عرف = [أقول: هذه القاعدة المذكورة من أهمّ الأصول في امتياز أحكام القاضي والمفتي، وأكثر الناس عنها غافلون. (مصحح الكتاب)] ثم الإفتاء الذي جرى في زماننا؛ [كما في "الدر المختار"] فإنهم يفتون كأنهم قضاة غير جائز لهم؛ فإن المفتي يجب عليه الحكم بمسألة الديانة، ولا يجوز الحكم بمسألة القضاء بعكس حال القاضي، والفرق بين الفتوى والقضاء قد يكون فرق الحلال والحرام، وقد يكون فرق الاحتياط، وأما ما قلت من وجوب الحكم بالفتوى والديانة على المفتي، فيؤخذ من عبارات كتبنا، منها ما في "الكنز": قال لامرأته: إن ولدتِ غلاماً فأنتِ طالق واحدة، وإن ولدتِ جاريةً فطالق بثنتين، فأتت بهما ولم يدر الأول، تقع واحدة قضاء وثنتين ديانة، وقد صرحوا بأن الفتوى بثنتين ليس حكم الاستحباب والاحتياط، بل حكم واجب، وفي "فتح القدير": أن الإقالة في الغرر الفعلي واجبة ديانة لا محض استحباب.

حكم العمل بالفتوى بعد القضاء: وههنا بحث، وهو أنه إذا رفع الأمر إلى القاضي، فحكم القاضي بمسألة القضاء، فهل لهذا الرجل بعد القضاء أن يعمل بالفتوى بخيرته أم لا؟ وظني أنه لا يجوز له العمل بالفتوى بعد القضاء في هذه الجزئية، وهذا يجري في كثير من المسائل، منها أنه إذا وهب شيئاً ثم عاد إليه بقضاء القاضي، والحال أن العودة في الهبة مكروه تحريماً ديانة، فهل يرفع القضاء هذه الكراهة أم لا؟ وكذلك إذا حكم القاضي بكون المغصوب للغاصب، فهل يكون له هذا الشيء حراماً أو حلالاً بعد أن قضى القاضي؟ وكذلك مسائل أخر.

وأما ما ذكرت من ظني أنه لا يبقى الخيرة في الديانة، فشبيه ما يقال: إن قضاء القاضي نافذ ظاهراً وباطناً، ووجدت جزئية عن محمد تؤيده، وهي أن رجلاً شافعياً مثلاً طلق امرأته الحنفية مثلاً بلفظ الكناية، فيريد الرجل الرجوع، ولا ترضى به، فرفعا القضية إلى القاضي، فإذا حكم القاضي بحكم لا يمكن لأحدهما الخلاف في هذه الجزئية أصلاً، ولا لأحد أن يحكم خلاف حكم هذا القاضي شرقاً وغرباً، وفي "الهداية": أن القضاء بمجتهد فيه صار في حكم المجمع عليه في هذه الجزئية، ولا يمكن لأحد أن يفسخه، ثم كل مسألة من مسائل الشافعية مثلاً مجتهدة فيها عندنا، إلا ما عدد بعض المسائل لا تزيد على عدد الأصابع، ولكن يظهر من الكتب كون هذه المسائل المستثناة مجتهدة فيها أيضاً، فتكون كل مسألة من المذاهب الأربعة مجتهدة فيها، ثم قضاء القاضي المشهور أنه في المعاملات لا في العبادات. =

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي طَلَاقِ الْبَتَّةِ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ جَعَلَ الْبَتَّةَ وَاحِدَةً. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: فِيهِ نِيَّةُ الرَّجُلِ، إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ لَمْ تَكُنْ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.

وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الْبَتَّةِ: إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ.

عرف = أقول: قد يكون في العبادات أيضاً كما ذكرت أولاً، وأما دليل أن فرق القضاء والديانة كان في السلف أيضاً مما أخرجه الطحاوي عن أبي يوسف، عن عطاء، عن شريح استفتى رجل شريحاً، فقال شريح: إنما أقضي لا أفتي إلخ، ثم يرو ههنا أنه كان قاضياً لا مفتياً، فكيف أجاز له الرجوع حين طلق ثلاثا؟ أقول: إنه عليه السلام قاض ومفت.

* * * *

(٣) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ

١١٨٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ: هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ فِي «أَمْرُكِ بِيَدِكِ»: إِنَّهَا ثَلَاثٌ، إِلَّا الْحَسَنَ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا الْحَسَنَ.

ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ غَفْرًا (سهر قوت) إِلَّا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِي سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ». قَالَ أَيُّوبُ: فَلَقِيتُ كَثِيرًا (أي اغفر غفرا) مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ* فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ. فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: نَسِيَ. هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي: [مَوْلَى بَنِي سَمُرَةَ] فِي كِلَا الْمَوْضِعَيْنِ، بَيْنَمَا ذَكَرَ الشَّيْخ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ [مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ] فِيهِمَا.

سهر: قوله: اللهم غفرا: طلب المغفرة من الله تعالى؛ لأنه جعل سماع هذا القول مخصوصًا بالحسن، يعني أنه سمع من قتادة أيضًا مثله. (س) ويحتمل أنه كان بسماعه من الحسن على الجزم واليقين، فلذا قاله جزمًا بل حصرًا، وليس كان سماعه من قتادة بهذه المرتبة، فذكره بعد طلب المغفرة من الله تعالى، بسبب أن يكون فيه شيء من السهو والغفلة، والله تعالى أعلم بالصواب.

قوت: قوله: اللهم غفرا: بفتح الغين المعجمة، وهو منصوب على المصدر.

عرف: **بيان "أمرك بيدك" من ألفاظ التوكيل واختلاف الأئمة في إرادة الثنتين فيها:** قوله: باب إلخ: قال الفقهاء: إن ألفاظ "أمرك بيدك"، "واختاري نفسك"، و"أنت طالق إن شئت" ألفاظ التوكيل لا التطليق، وإنما تقع الطلاق بعد اختيار المرأة الطلاق، وذكرها في الكنايات يوهم أنها من الكنايات وأنها ألفاظ التوكيل، واختلف أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله في إرادة الثنتين في هذه الألفاظ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِهَذَا، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ مَوْقُوْفٌ، وَلَمْ يُعْرَفْ حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ مَرْفُوْعًا. وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ حَافِظًا صَاحِبَ حَدِيْثٍ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي «أَمْرُكِ بِيَدِكِ»، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ ﷺ: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ﷺ: الْقَضَاءُ[سهر] مَا قَضَتْ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ: إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا وَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ، وَقَالَ: لَمْ أَجْعَلْ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ، اسْتُحْلِفَ الزَّوْجُ، وَكَانَ الْقَوْلُ[عرف] قَوْلَهُ مَعَ يَمِيْنِهِ.

وَذَهَبَ سُفْيَانُ وَأَهْلُ الْكُوْفَةِ إِلَى قَوْلِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ ﷺ. وَأَمَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فَقَالَ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ. وَأَمَّا إِسْحَاقُ فَذَهَبَ إِلَى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ.

سهر: قوله: القضاء: قال محمد ﷺ: أي في قوله لامرأته: "أمرك بيدك" الطلاق عندنا على ما نوى الزوج؛ فإن نوى واحدةً فواحدة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وهو قول أبي حنيفة ﷺ والعامّة، وقال عثمان بن عفّان وعلي بن أبي طالب ﷺ: القضاء ما قضت، انتهى كلامه في "الموطأ"، أي الحكم ما نوت من رجعية أو بائنة واحدة أو ثلاث؛ لأن الأمر مفوّض إليها. (علي القاري)

عرف: بيان الضابطة: قوله: القول قوله إلخ: واعلم أنهم إذا ذكروا "القول قول فلان" يراد "باليمين" في كل موضع.

* * * *

(٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ عرف

١١٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ، أَفَكَانَ طَلَاقًا؟ سهر

١١٨٦ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها بِمِثْلِهِ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْخِيَارِ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنهما أَنَّهُمَا قَالَا: إِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ. وَرُوِيَ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا أَيْضًا: وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ.

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: إِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنه: إِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ.

سهر: قوله: أفكان طلاقا: الهمزة للإنكار، أي لم يكن طلاقًا، وغرضها: أن محض الاختيار لا يكون طلاقًا، حتى ينضمّ باختيار المرأة المفارقة، وفي "الموطأ" لمحمد رحمه الله: أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا ملّك امرأته أمرها، فلم تفارقه وقرّت عنده، فليس ذلك بطلاق، قال محمد: وبهذا نأخذ إذا اختارت زوجها، فليس ذلك بطلاق، وإن اختارت نفسها فهو على ما نوى الزوج، وإن نوى ثلاثًا فثلاث، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

عرف: **بيان مذهبنا في مسألة الباب وقصة الباب:** قوله: باب إلخ: مذهبنا أنه يشترط لفظ النفس في كلام المرأة، واختيارة بالتاء. وقال علي: إذا خيرها فتقع طلقة واحدة إذا لم تختر، وليس هذا مذاهب الأربعة، وواقعة الباب واقعة أنه آلى إلى شهر ثم خيرهن فاخترن إياه عليه السلام.

وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَى قَوْلِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ. وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَذَهَبَ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ رضي الله عنه.

(٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ

عرف شيخ

١١٨٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ رضي الله عنها: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ». قَالَ مُغِيرَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ،.....

عرف

عرف: اختلاف الأئمة في مسألة المبتوتة الحامل: قوله: باب إلخ: هذه مسألة المبتوتة الحائل، قال أبو حنيفة رحمه الله: لها النفقة والسكنى، وقال أحمد رحمه الله: لا نفقة ولا سكنى كما في ظاهر حديث الباب، وقال الشافعي ومالك: لها السكنى لا النفقة. طرق حديث الباب كثيرة، وتعبير المسألة أن المبتوتة الحامل تستحق النفقة والسكنى أم لا؟ وتمسك بعض الأحناف بقول عمر رضي الله عنه على عدم الزيادة على القاطع بالخبر الواحد. أقول: إنه ليس بنافع فيه.

فاطمة هذه غير فاطمة رضي الله عنها في أبواب المستحاضة: قوله: فاطمة بنت قيس إلخ: فاطمة هذه وراوية حديث جساسة واحدة غير ما في أبواب المستحاضة، وتلك فاطمة بنت أبي حبيش، ويسمى بقيس أيضاً.

شيخ: قوله: باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة: اعلم أن الخلاف في مطلقة الثلاث غير الحاملة، وأما الحاملة فتجب لها النفقة والسكنى اتفاقا، وفي المسألة ثلاثة مذاهب، صرح به الترمذي:

الأول: أنه لا يجب شيء لها، وهو مذهب أحمد وإسحاق والحسن البصري والشعبي وعطاء، آخذاً بحديث فاطمة.

والثاني: مذهب أبي حنيفة وسفيان: لها النفقة والسكنى.

والمذهب الثالث: بين بين، وهو مذهب الشافعي، وهو أن لها السكنى آخذا بنص القرآن، وليس لها من النفقة شيء؛ لحديث فاطمة رضي الله عنها، واستدل أبو حنيفة بفتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجمع الأصحاب، ولم ينكره أحد: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا ﷺ، وكذا قالت عائشة رضي الله عنها لما سئل عنها في زمان مروان، قالت: ألا تخافين يا فاطمة، وتبين تلك المسألة، وأوقعت الناس في الضلال.

فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ ﷺ: لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لَا نَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ. فَكَانَ عُمَرُ ﷺ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ.

سهر: قوله: لا ندع كتاب الله: وهو قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾ (الطلاق: ٦). (س) وهو مذهب أبي حنيفة كما يجيء بيانه.

عرف: **المذاهب في مسألة الباب وأدلتهم**: قوله: كتاب الله إلخ: نقلوا أن أحمد بن حنبل ﷺ كان يضحك، ويقول: أين في كتاب الله، وغرضه أن هذا من اجتهاد عمر ﷺ، وأما سنة نبيكم فأخذ الأحناف بالعضّ وقالوا: إن عند عمر ﷺ نصاً صريحاً منه، وليس هذا محض اجتهاده، فيكون إحالة إلى حديث مرفوع، وقال الدارقطني: إن لفظ "سنة نبينا إلخ" وهم الراوي.

أقول: إن هذا اللفظ مروي في طرق مسلم صراحة، فلا يمكن الإنكار، وتأول بعض الحنابلة بأن عمر ﷺ لا نص عنده، بل هذا اجتهاده. أقول: قد روى عمر ﷺ ألفاظه ﷺ المرفوعة، كما أخرجه في "معاني الآثار" بسند لا ينحط عن الحسن، قال عمر ﷺ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لها النفقة والسكنى، وفيه خصيب بن ناصح، ولعله من رواة الحسان، وفي سنده حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وقالوا: لم يخرج عنه البخاري. أقول: إنه أخرج عنه، لكنه في نسخة غير متداولة بيننا، ومر عليه بعض الحفاظ أيضاً، ومر الحافظ على ما في "الطحاوي" في "الفتح" وقال: لم يسمع إبراهيم عن عمر ﷺ، وقال ابن القيم: إني أشهد أنه لم يقل به رسول الله ﷺ.

أقول: كيف مثل هذا التجاسر بعد حسن السند؟ وأما ما قال الحافظ من الانقطاع فقد مر أن النخعي لا يرسل إلا صحيحاً كما في أوائل "التمهيد"، ولهم ما في "مسلم": تقول فاطمة بنت قيس: إن نفي السكنى والنفقة موجود في القرآن؛ فإن في القرآن قيداً بالحمل، فالحامل لا يكون لها النفقة والسكنى، وأيضاً في القرآن: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا﴾ (الطلاق: ١) قالت: إن الأمر هو الرجعة، فلا يكون النفقة للمبتوتة، نقول: إن الآيات عامة في سياقها، وإن كان الأمر هو الرجعة، فلا علينا إلا بيان النكتة في القيد، وأجاب الطحاوي عن تمسك فاطمة، وأما ما قلت: إن سياق الآية عام وإن كان العجز خاصاً، فله نظائر في القرآن العظيم أيضاً.

أقول: من جانب الأحناف ما بدا لي فأراجع إلى قياس جلي، وهو أنه ثبت بالأحاديث وتلقاه الأمة بالقبول أن المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها الخروج من بيت العدة. وأقول: كذلك حال المطلقة بلا فرق شيء، فيكون للمطلقة السكنى، ثم قال أبو حنيفة: إذا كانت لها السكنى تكون النفقة أيضاً، =

حلي: قوله: فكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة: قلت: فيه دليل الحنفية.

.....

عرف = فالمسألة قوية والقياس جلي لا يمكن العدول عنها أصلاً، ومذهبنا في المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت العدة ولا سكنى لها ولا نفقة ولها إرث، فتكون كراية البيت التي اعتدت فيها عليها، ولا يجوز لها الخروج منها، وذكر الطحاوي الاستنباطات من الآيات، منها الآية: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ...﴾ (الطلاق: ١) وفيه اختلاف المفسرين أنها للمطلقة الرجعية أو البائنة، ووافق البخاري أبا حنيفة والشافعي وما وافق أحمد، وحديث الباب لما كان يخالف الشافعية أيضاً فقالوا: إن نزاع فاطمة كان في النفقة لا في السكنى.

أقول: إن في بعض الأحاديث الصحاح ذكر نزاعها في السكنى أيضاً، منها ما في حديث الباب. أقول: إن خروجها من بيت العدة كان لمعاذير مروية في الأحاديث، كما في "مسلم" أنها كانت تطيل اللسان على أحمائها، فكان لها السكنى، ولكنها خرجت من بيت العدة لمعاذير، وأما نفي النفقة في حديث الباب، فلا بد من القيد في الحديث عندنا، فقال الطحاوي بالإلزام على الشافعية: إنها خرجت من بيت العدة؛ لكونها طويلة اللسان على أحمائها، فإذا خرجت تكن ناشزة ولا نفقة للناشزة، وفيه نظر؛ فإنها خرجت بإجازته ﷺ، فلا بد من عذر آخر عن نفي النفقة، وقد مر العذر عن نفي السكنى، وذكر الشافعية أيضاً معاذير نفي السكنى؛ لأنهم يقولون بنفي النفقة لا السكنى.

فأقول مجيباً عن نفي النفقة: إن النفي نفي الزائد الذي كانت تطلبها؛ فإن أصل النفقة قد أعطيت كما في الروايات، وأصحها أنها أعطاها زوجها عشرة آصوع، كما مر في "الترمذي"، وفي بعض الروايات أنه أعطاها أزيد من عشرة آصوع، كما في "الطحاوي"، فكان المراد لا نفقة أي الفاضل على ما كان أعطاها، وكنت جعلت قرينة أخرى على أنها كانت تطلب أزيد مما أعطيت، وكانت أعطيت أصل النفقة، وهي ما أخرجه الطحاوي، عن أبي عمرو قال رسول الله ﷺ: ليست لك نفقة ولكن متاع بالمعروف إلخ، أي بالقدر المعروف، لكني رأيت في "مشكل الآثار" أن الطحاوي حمل "متاع بالمعروف" على متعة الثياب للمطلقة؛ فإنه جره تحت باب متعة النساء، فلما حمله الطحاوي على هذا ترك هذه القرينة، وتمسك بالروايات الدالة أنها أعطيت النفقة.

ثم أقول: إن الروايات في موت زوج فاطمة وحياته مختلفة؛ فإن مسلماً أخرج في صحيحه في حديث جساسة: إن زوجي استشهد وخطبني أبو معاوية، ومر عليه الحافظ، واختار أنه لم يمت، بل طلقها وهو حي، ولو كان زوجها مات فلا نفقة لها ولا سكنى عندنا أيضاً، ولكن الحافظ أعله، وقال: إنه وهم الراوي؛ فإنه عاش إلى عهد عمر رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه حين عزل خالد بن الوليد وخطب، فقام هذا الرجل وكلم في عزله خالداً، ويخالفه كلام الحافظ في كنى "التقريب" حين جزم بأنه مات، فإذن لا سكنى ولا نفقة لها عندنا، وإن الخطيب السائل عمر رضي الله عنه رجل آخر بهذا الاسم، ولكن علماء معرفة الصحابة والبخاري في تاريخه قالوا: إنه عاش إلى عهد عمر رضي الله عنه، فصار حال هذا الرجل متردداً فيه. =

١١٨٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ وَإِسْمَاعِيلُ وَمُجَالِدٌ، قَالَ هُشَيْمٌ: وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ أَيْضًا عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ ﵂ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا، فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، فَخَاصَمَتْهُ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً.

وَفِي حَدِيثِ دَاوُدَ: «قَالَتْ: وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ﵁». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَالشَّعْبِيُّ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَقَالُوا: لَيْسَ لِلْمُطَلَّقَةِ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ إِذَا لَمْ يَمْلِكْ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - مِنْهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ ﵄: إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.

عرف = وأما إذا قيل: إنه طلق ثم مات، فأقول: لم أجد في كتبنا مسألة هذه المرأة، هل تكون لها السكنى والنفقة أم لا؟ وفي "النظم": ويسقط بالتطليق والموت وانقضاء عدتها المعلوم لا يتقرر، وأما اسم هذا الرجل ففيه اختلاف، قيل: إنه أبو عمرو بن حفص بن مغيرة، وهذا مختار المحدثين، وفي باب الروايات أنه أبو حفص بن مغيرة، وفي بعضها: حفص بن أبي عمرو بن مغيرة، ولنا ما أخرجه الدارقطني في سننه عن جابر مرفوعاً، وسند رجاله ثقات، وفيه: المطلقة ثلاثاً لها النفقة والسكنى، وفي سنده قوة إلا أبو قلابة عبد الملك بن محمد، وأخرج عنه ابن ماجه، وقيل: إنه اختلط في آخر عمره، وقال أبو داود: إنه أمين مأمون أخذت عنه. واعلم أن الراوي عنه عند الدارقطني أخذ قبل الاختلاط أو بعده، وأما البخاري فلم يخرج حديث: لا نفقة ولا سكنى، وما أخرج ما يخالفه من فتوى عائشة وعمر ﵄ وبعض التابعين، والإنصاف أنه وافق الشافعي ومالكاً لا أبا حنيفة.

بيان محمل الحديث عند الأحناف والحنابلة: قوله: ثلاثاً إلخ: لنا وللحنابلة أن نحمل الثلاث على تفرقة، سيما إذا كان في "مسلم" تصريح الثلاث تفرقة، والمسألة مختلفة فيها في السلف أيضاً، هذا والله أعلم.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا جَعَلْنَا لَهَا السُّكْنَى بِكِتَابِ اللهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ قَالُوْا: هُوَ الْبَذَاءُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا، وَاعْتَلَّ بِأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ رضي الله عنها لَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ السُّكْنَى لِمَا كَانَتْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا نَفَقَةَ لَهَا؛ لِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي قِصَّةِ حَدِيْثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها.

هي الفاحشة (الطلاق: ١) تفحش

(٦) بَابُ مَا جَاءَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

عرف شيخ سهر

.....

سهر: قوله: لا طلاق: قال الشيخ: وقد جوز أبو حنيفة والزهري تعليقه بالنكاح عمومًا بأن يقول: كل امرأة نكحتها فهي طالق، أو خصوصًا بأن يقول لامرأة معينة: إذا نكحتك فأنت طالق، فيقع الطلاق عند النكاح، والجمهور على خلافه، انتهى كلامه في "اللمعات". وعند الحنفية: إذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدّتها، رجعيًا كان أو لا، وحديث فاطمة ردّه عمر رضي الله عنه كما مرّ، وكما روى مسلم في صحيحه: قال عمر: لا نترك كتاب الله تعالى وسنة نبينا ﷺ بقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عزّ وجلّ: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ (الطلاق: ١). وأيضًا ردت قولَ فاطمة عائشةُ رضي الله عنها، فقالت: "ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث"، رواه مسلم، وفي "الهداية": وردها أيضًا زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وجابر وعائشة رضي الله عنهم، ومرّ بيانه.

عرف: **مذاهب الأئمة في الطلاق قبل النكاح ومستدلاتهم**: قوله: باب إلخ: مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا أضاف الطلاق إلى المِلك أو إلى سببه، يقع الطلاق بعد المِلك وتحقق الشرط، وخالفنا سائر الأئمة، إلا أن مالكاً فَصَّلَ بأنه إن كان قيد فمثل أبي حنيفة رحمه الله، وإن أطلق مثل أن قال: إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوج طالق، فلا أثر مثل الشافعي، والسلف أيضاً مختلفون، وأطنب الحافظان، ولعل أكثر السلف إلى الحجازيين، وأتى الحافظ بآثار عليها ما أخرج أن وليد بن عبد الملك كتب الاستفتاء إلى البلاد، فأجاب العلماء بعدم الطلاق. =

شيخ: قوله: باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح: تفرد الشافعي في هذه المسألة من الجمهور ولم يجوِّز التعليق، =

١١٨٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَمُعَاذٍ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ ﷺ.

عرف

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَشُرَيْحٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ.

عرف = ولنا أيضاً آثار كما ذكر مالك في موطئه أسامي بعض الصحابة والتابعين، ولنا فتوى عمر ﷺ أخرجه الحافظ في "الفتح" أن الظهار المعلق يقع بعد النكاح، وتكلم الحافظ في سنده من قبل عبد الله العمري. أقول: قد أخرجه مالك في موطئه عن القاسم بن محمد عن عمر، وكان أفتى عمر ﷺ في الظهار المضاف، وأجريناه إلى الطلاق أيضاً، فكيف أغمض الحافظ عن هذا الأثر القوي؟

ذكر القول بالموجب والمراد به: قوله: لا طلاق له فيما لا يملك: قال صاحب "الهداية" بقول بالموجب، والمراد بالقول بالموجب هو مصطلح الأصوليين لا مصطلح أهل المعاني، وهذا هو شرح الزهري كما في "التخريج".

شيخ = وقال: يلغو كلامه بعدم وجود المحل؛ لأنه وقوع الطلاق قبل الملك هنا، وأما عند أبي حنيفة: يجوز، وعليها الجمهور وإبراهيم النخعي وغيره، وتأويل الحديث منا: أن في التعليق ليس وقوع الطلاق قبل الملك كما قلتم؛ لأن في التعليق الحكم والسبب معلّقان بالشرط، ولم يوجد السبب الآن، حتى يلزم الإعتاق والطلاق قبل الملك، بل نقول: إن السبب لم يتحقّق بعد، بل يتحقّق بعد وجود الشرط، ويلزم المحذور على مذهب الشافعي؛ فإن التعليق يمنع تحقّق الحكم عنده، وأما السبب فقد انعقد عنده، لكنه غير مؤثّر بالشرط الآن، وحيث أجاز إعتاق ما لا يملكه الآن؛ لأنه لو كان العبد مشتركا بين الشركاء، فلو أعتق أحدهم حقّه، فيعتق حقّ الجميع بإعتاقه، مع أنه لم يملك أملاكهم، وهل هذا إلا إعتاق ما لا يملكه ابن آدم، وأما عندنا فلا يعتق بمجرّد الإعتاق، بل يملك أحد إعتاقهم، أو السعي، فما هو جوابه هنا فهو جوابنا في الطلاق.

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَنْصُوْبَةِ:(١) إِنَّهَا تَطْلُقُ. وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ قَالُوْا: إِذَا وَقَّتَ نُزِّلَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ إِذَا سَمَّى امْرَأَةً بِعَيْنِهَا أَوْ وَقَّتَ وَقْتًا، أَوْ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ مِنْ كُوْرَةِ كَذَا، فَإِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ. وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ فَشَدَّدَ فِي هَذَا الْبَابِ وَقَالَ: إِنْ فَعَلَ لَا أَقُوْلُ: هِيَ حَرَامٌ.

وَذُكِرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ الَّذِيْنَ رَخَّصُوْا فِي هَذَا؟ فَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: إِنْ كَانَ يَرَى هَذَا الْقَوْلَ حَقًّا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُبْتَلَى بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.....

---

(١) وفي نسخة: "المنسوبة".

سهر: قوله: في المنصوبة: اى زنے كه نسبت كرده شد ياه متعين كرده شده بقبيله يا شهرے كه گفت مردے اگر نكاح كنم فلانى زن راكه از قبيله فلان يا در فلان شهر است إو طالق ست، عبد الله بن مسعود گفت كه طلاق واقع مى شود، يعنى بعد تزوّج، وهميں است مذهب حنفيّه.

قوله: أو وقت وقتا: [بأن قال: إن نكحت اليوم أو غدا.]

عرف: بيان الأصح: قوله: في المنصوبة: الأصح المنسوبة بالسين أي التقييد بالبلدة أو القبيلة أو غيرهما لا الإطلاق. قول عبد الله بن المبارك هذا ينافي قول ابن عابدين: قوله: فقال ابن المبارك: إن كان يرى إلخ: هذا القول يخالف ما قال ابن عابدين رحمه الله: يجوز أن يعمل بمذهبين في واقعتين متضادتين. وأقول: إن هذا لا نظير له من أقوال السلف، وقد قلت:

وليس رجوعه عما قضاه ... ولا تخيير شيء والنقيض
وكانوا يسألون من ارتضوه ... ولا يرجى خلاف من مفيض
ومن أفتى بمسألة لغير ... فسلسلة على عرض عريض

وهذه المسألة طويلة الذيل لا يسع ذكرها بالمقام، وبعض تفصيلها مر أولاً.

حلي: قوله: وروي عن ابن مسعود إلخ: قلت: فيه دليل الحنفية أنها تطلق.

فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهَذَا، فَلَمَّا ابْتُلِيَ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ، فَلَا أَرَى لَهُ ذَلِكَ. وَقَالَ أَحْمَدُ: إِنْ تَزَوَّجَ لَا آمُرُهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَنَا أُجِيزُ فِي الْمَنْصُوبَةِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا لَا أَقُولُ: تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَوَسَّعَ إِسْحَاقُ فِي غَيْرِ الْمَنْصُوبَةِ.

(٧) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ (عرف)

١١٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ». (سهر شيخ حلي)

سهر: قوله: طلاق الأمة تطليقتان إلخ: بهذا الحديث قال أبو حنيفة: إن الطلاق والعدة باعتبار المرأة، وقال الشافعي: يتعلّقان بالرجل. (اللمعات)

عرف: **الاختلاف في الاعتبار في الطلاق والعدة للرجال أو النساء**: قوله: باب إلخ: اختلف في أن الاعتبار في الطلاق والعدة للرجال أو النساء، قال أبو حنيفة رحمه الله بالثاني، وفي كتب الشافعية أن العبرة للرجال، وحديث الباب "عدتها حيضتان" يفيدنا في أن المراد من الأقراء الحيضات لا الأطهار.

حلي: قوله: وعدتها حيضتان: قلت: فيه دليل تفسير القرء، وأن الطلاق والعدة بالمنكوحة لا بالزوج.

شيخ: قوله: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان: علم من الحديث مسألتان، الأول: أن اعتبار الطلاق بالنساء؛ لقوله عليه السلام: "طلاق الأمة إلخ"، فلو كانت أمة تحت حرٍّ فليس له أن يطلقها ثلاثًا؛ لأن المحل محل لتطليقتين، والشافعي لا يسلمه، فهذا حجة عليه. الثاني: أن العدة بالحيض، والشافعي لا يسلمه، فهذا حجّة عليه على أن بعض الروايات ورد فيها: قروءها حيضتان، فهذا يفسّر ما في القرآن: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (البقرة: ٢٢٨) بأن المراد من القروء الحيض، كما قال الأحناف، لا كما قال الشافعي.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: وَحَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مُظَاهِرٌ بِهَذَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ. حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﷺ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ، وَمُظَاهِرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ فِي الْعِلْمِ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيْثِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

(٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

١١٩١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «تَجَاوَزَ اللهُ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ».

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالطَّلَاقِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِ.

سهر: قوله: ما لم تكلم: أي في الأقوال، "أو تعمل به" أي في الأفعال. (اللمعات)

عرف: **بيان الإعراب والإشكال والجواب عنه**: قوله: ما حدثت به نفسها إلخ: "نفسها" فاعل أو مفعول، ورجح الطحاوي النصب في "مشكل الآثار"، وفي حديث الباب إشكال، وهو أن ظاهر حديث الباب أن معاصي القلب لا إثم عليها ما لم يعمل بها أو تكلم، حتى أن الكفر أيضاً من أمور القلب، والحال أن الأمة المحمدية اتفقت على أن البغض والحسد والكبر من أعلى المعاصي، وتفرد البعض بأن معاصي القلب لا إثم عليها، إلا إذا عمل أو تكلم. أقول: إن هذا القول لا يحتاج إلى أن يبطل؛ فإن شريعتنا والشرائع السماوية اتفقت على ترتب العقاب على معاصي القلب، وقال رجل: إن مراتب ما في النفس خمسة، الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم وغيرها، والهم معتبر في الطاعة لا المعصية، ولا إثم على أربعة منها، وإنما الإثم على العزم، وقريب من هذا كلام الغزالي رحمه الله. =

(٩) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي الْجِدِّ وَالْهَزْلِ فِي الطَّلَاقِ

١١٩٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَدْرَكَ* مَدِينِيٌّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ (سهر) جِدُّهُنَّ (قوت) جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ حَبِيبِ بْنِ أَدْرَكَ. وَابْنُ مَاهَكَ هُوَ عِنْدِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ [أَرْدَكَ] بَدَلَ قَوْلِهِ: «أَدْرَكَ».

سهر: قوله: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الجدّ أن يتلفظ باللفظ قصدًا إلى إرادة معناه الحقيقي أو المجازي. والهزل ضده، فمن طلق أو نكح أو راجع وقال: كنت فيه لاعبًا أو هازلاً وما قصدت معانيها لم يعتبر قوله، ويقع الطلاق، وينعقد النكاح، ويثبت الرجعة، وكذا الحكم في جميع العقود، كالبيع والهبة وغيرهما من التصرفات، وإنما خصّ هذه الثلاثة لتأكيد أمر الفرج والاهتمام به. (اللمعات)

قوت: قوله: جدهن جد: بكسر الجيم.

عرف = أقول: إن مدلول الحديث أن كل ما قبل العمل والكلام حديث النفس، فأجوبة الإشكال عديدة. أقول: إن المراد التصميم كناية، وإنه لا إثم ما لم يصمم، والكناية ليس بمجاز؛ لما حررت أولاً. وأقول: إنه إذا صمم إرادة المعصية ثم مُنِعَ لعارض عن تلك المعصية، فهل عليه إثم أم لا؟ أقول: إنه مأخوذ وعليه إثم، وأما إذا امتنع عن المعصية بقدرته وخيرته بعد تصميم الإرادة، فلا وزر عليه، بل هو مأجور، كما في "مسلم": وإن تركها اكتبوه له حسنة وإنما تركها من جرائي إلخ، وأما ما فيه: فأنا أغفر له ما لم يعملها إلخ، فلا يرد علي؛ فإنه ليس بعام في ما يكون بعمل اختياري واضطراري، بل ما يكون تركه بخيرته.

معنى الجد والهزل وتنقيح المناط: قوله: باب إلخ: الجد أن يتلفظ بلفظ يريد إيقاع حكمه، والهزل أن يتلفظ بلفظ لا يريد إيقاع حكمه، وعندنا عدة أشياء يكون الجد والهزل فيه سواء، مثل الطلاق والعتاق واليمين والنكاح =

(١٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ
عرف شيخ

١١٩٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - وَهُوَ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ رضي الله عنهما: أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ - أَوْ أُمِرَتْ - أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.
حلي

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رضي الله عنهما الصَّحِيْحُ أَنَّهَا أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.

عرف = وغيرها، وتنقيح المناط أن كل تصرف يمين، ففيه الجد والهزل سواء، والمراد من اليمين التزام التصرف بذمته، وصرح الشيخ في "فتح القدير": أن الهزل بكلمة الكفر كفر. أقول: إن الكفر ليس بمقتضى الكلمة، بل بسبب ارتكابه الهزل بكلمة الكفر، والهزل بكلمة الكفر حرام وكفر.

المذاهب في حكم الخلع وفي عدة المختلعة والجواب عن حديث الباب: قوله: باب إلخ: في رواية عن الشافعي رحمه الله الفسخ، والمشهور عنه أنه طلاق، وهو مذهب أبي حنيفة، وفي الحديث: عدة الخلع حيضة، وليس هذا مذهب أحد إلا رواية عن أحمد، وأطنب ابن تيمية وقال: إن الطمث الواحد حكم منصوص، وخلافه خلاف النص [وعنده فسخ] ومر عليه الحافظان، وقال بعض المدرسين في جواب حديث الباب: إن في الحديث حيضة، وهذا اسم جنس يطلق على القليل والكثير، ومراده أن يكون العدة بالحيض لا بالأشهر، فلا يدل على وحدة الحيضة.

أقول: إنه تأويل سيما إذا كان في "النسائي" تصريح الواحدة أيضاً. أقول: إن حق الجواب أن تعتد حيضة واحدة في بيت العدة، فيدل الحديث على أن خرجت من بيت العدة، لا يدل على نقصان العدة، =

حلي: قوله: أن تعتد بحيضة: قلت: أي جنس الحيض لا الشهر.

شيخ: قوله: باب ما جاء في الخلع: هذا يخالف أبا حنيفة، فنقول في الجواب: "الخلع طلاق" صغرى؛ لأنه ثبت بنص القرآن كما أثبت أهل الأصول، ولأنه ورد في رواية: "الخلع طلاق"، "وكل طلاق عدتها ثلاث حيض" كبرى، ينتج "الخلع عدتها ثلاث حيض"، على أنه لا يثبت بهذه الرواية مذهب الشافعي أيضًا، وإن كانت الرواية ظاهرها يخالفنا أيضًا؛ لأن العدة عند الشافعي بالطهر، وورد في الروايات لفظة "حيضة"، بل هو يوافقنا، فنقول: الحديث إما منسوخ وإما أن تاء في "حيضة" ليس للوحدة؛ لأن هذا ليس مطردًا كليًا.

١١٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ يُوْسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ، فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: إِنَّ عِدَّةَ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ،* وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ، وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ. قَالَ إِسْحَاقُ: وَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى هَذَا فَهُوَ مَذْهَبٌ قَوِيٌّ.

وهو قول أبي حنيفة

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «إِنَّ عِدَّةَ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ»، فَفِي النُّسْخَةِ الْأُوْلَى: [ثَلَاثُ حِيَضٍ] وَفِي الْأُخْرَى: [ثَلَاثٌ].

عرف = وأما وجه هذا الحمل فما أخرجه النسائي باب عدة المطلقة عن محمد بن عبد الرحمن: أن الربيع بنت عفراء إلخ، وفي الروايات: أن زوجها ضربها وكسر ذراعها، فهذا عذر خروجها، وحديث صحيح صححه الذهبي سنداً ومتناً [في تذكرة الحفاظ] وقال: رجاله ثقات، وفي سنده حمدون وهو غير مشهور، لكن الذهبي وثقه، وأما واقعة خلع هذا الرجل أن الربيع بنت عفراء كانت جميلة، وكان ثابت بن قيس بن شماس زوجها قصير القد، فرأته يوماً في جماعة رجال طوال، وهو قصير، فلما دخل عليها بزقت على وجهه فبلغ الأمر إلى النبي ﷺ فقال لها، فقالت: إني لا كلام لي في دينه وأمره، ولكني لا أرضى بالكفر في الإسلام، فأمره النبي ﷺ بالخلع فخلع، فخروجها من بيت العدة كان لعذر.

وأيضاً أقول: إن في "سنن الدارقطني": أمرها ﷺ أن تعتد حيضة ونصفها إلخ، وليس هذا مذهب أحد، فدل على أن المراد أن تحيض بقدر ما أمرها ﷺ في بيت العدة، ثم تلحق بأهلها، ولنا دليل على أن الخلع طلاق، أخرجه النسائي في صغراه في باب الخلع: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة إلخ، أخرجه البخاري أيضاً.

(١١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُخْتَلِعَاتِ

١١٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُزَاحِمُ بْنُ ذَوَّادِ (قوت) بْنِ عُلْبَةَ،(١) عَنْ أَبِيهِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُخْتَلِعَاتُ (سهر) هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ». هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ. وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا (سهر) مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ لَمْ تَرَحْ (سهر) رَائِحَةَ الْجَنَّةِ».

١١٩٦ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ». وهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَيُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه. وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

---

(١) وفي النسخة الهندية: "علية".

سهر: قوله: المختلعات: أي الطالبات للخلع والطلاق من غير عذر، كذا في "المجمع".

قوله: هن المنافقات: فيه تشديد وتغليظ؛ لأن ظاهر الازدواج والاختلاط يقتضي أن لا يبطن العداوة والخلاف، كذا في "اللمعات".

قوله: من غير بأس: أي تسأل الطلاق في غير حال شدة وضرورة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة. (اللمعات)

قوله: لم ترح رائحة: وكذا قوله الآتي: فحرام عليها رائحة الجنة، أي ممنوع عنها، أي لا تجد أول ما يجدها المحسنون، لا أنها لا تجدها أصلاً، وهذا من المبالغة في التهديد، ونظير ذلك كثير، كذا في "الطيبي".

قوت: قوله: ذواد بن علبة: بفتح الذال المعجمة وبعدها واو مشددة. "علبة" بإسكان اللام بعدها موحدة.

(١٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي مُدَارَاةِ النِّسَاءِ

١١٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلَى عِوَجٍ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَسَمُرَةَ وَعَائِشَةَ ﷺ.

حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «مِنْ هَذَا الْوَجْهِ»: [وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ].

سهر: قوله: إن المرأة كالضلع: بكسر وبفتح وبفتحتين، عظم الجنب، وهو معوجّ، يعني أن النساء في خلقهن اعوجاج في الأصل، فلا يستطيع أحد أن يغيّرهن عما جبلت عليه.

قوله: إن ذهبت تقيمها: أي شرعت أن تجعل الضلع مستقيمة أدى إلى كسرها أي طلاقها، فلا يمكن الانتفاع بها إلا بالترك على اعوجاجها وتحسين الخلق معها، ولكن ذلك مشروط بأن لا يكون في ذلك إثم وشرّ. (اللمعات)

* * * *

(١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُهُ أَبُوْهُ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ

شيخ

١١٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدَّثَنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حدَّثَنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا فَأَبَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، طَلِّقْ امْرَأَتَكَ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ.

(١٤) بَابُ مَا جَاءَ لَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا

١١٩٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه - يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ: «لَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا». وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: لا تسأل المرأة طلاق أختها: المراد نهي المخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه، أو المرأة تسأل زوجها طلاق ضرتها، والمراد الأخت في الدين. (اللمعات)

قوله: لتكفئ ما في إنائها: من "كفأت القدر" إذا كببتها لتفرغ ما فيها، كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته، وهذا تمثيل لإمالة الضرّة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها. (مجمع البحار)

شيخ: قوله: باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته: قال الفقهاء: إن كان القصور من الزوجة فالإطاعة واجبة، وإلا فمستحبة.

(١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْمَعْتُوْهِ
شيخ
عرف

١٢٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُوْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوْهِ الْمَغْلُوْبِ عَلَى عَقْلِهِ».
سهر

هَذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ. وَعَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ ضَعِيْفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيْثِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ
ساهيه
أَنَّ طَلَاقَ الْمَعْتُوْهِ الْمَغْلُوْبِ عَلَى عَقْلِهِ لَا يَجُوْزُ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مَعْتُوْهًا يُفِيْقُ الْأَحْيَانَ، فَيُطَلِّقُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ.

سهر: قوله: طلاق المعتوه: قال الطيبي: اختلفوا في طلاق السكران، فذهب بعضهم إلى أن طلاقه لا يقع؛ لأنه لا عقل له كالمجنون، وهو قول عثمان وابن عباس ﷺ، وآخرون إلى أن طلاقه واقع؛ لأنه عاصٍ، لم يزل عنه به الخطاب ولا الإثم، بدليل أنه يؤمر بقضاء الصلاة، ويأثم بإخراجها عن وقتها، وبه قال علي ﷺ، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي، وظاهر مذهب الشافعي وأبي حنيفة.
قوله: المغلوب: [تفسير للمعتوه وهو بظاهره شامل للمغمى عليه.]

عرف: معنى المعتوه: قوله: المعتوه: المعتوه مغلوب العقل.

شيخ: قوله: باب ما جاء في طلاق المعتوه: لا يقع الطلاق في حالة الجنون اتفاقًا، أما حالة السكر، فقد اختلف العلماء فيها، وقال الأحناف: إن كان السكر من محرمات الشرع، كالخمر، فيقع الطلاق زجرًا، وإن لم يكن من المحرّمات، فلا يقع. وعلم من قوله ﷺ: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب" أن طلاق المكره واقع؛ لأن المكره أيضًا فرد لهذه الكلية، وعند الشافعي لا يقع طلاق المكره، فعليه حجّة بهذا الحديث.

* * * *

(١٦) بَابٌ

١٢٠١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيْبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، وَهِيَ سهر
أي في الجاهلية
امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ: وَاللهِ، لَا أُطَلِّقُكِ فَتَبِيْنِيْنَ مِنِّي وَلَا أُوْوِيْكِ أَبَدًا. قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟
ومن البون هو القطع ونه جاخواهم داودترا
قَالَ: أُطَلِّقُكِ فَكُلَّمَا هَمَّتْ سهر عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ، فَذَهَبَتْ الْمَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ ﵂ فَأَخْبَرَتْهَا، فَسَكَتَتْ عَائِشَةُ ﵂ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ، حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، سهر عرف
بالمراجعة وحسن المعاشرة (البقرة: ٢٢٩)

سهر: قوله: وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة إلخ: أي كان له الرجعة ما دامت في العدة، وإن طلقها مائة مرّة.
قوله: همت: [أي قربت زمان انقضاء عدتك.]
قوله: أو تسريح بإحسان: [بالطلقة الثالثة أو بأن لا يراجعها حتى تبين. (البيضاوي)]

عرف: بيان التفسير المشهور للآية ومذهب الشافعي ﵀ وتمسكه والجواب عنه: قوله: تسريح بإحسان إلخ: التفسير المشهور أنه تركها بلا رجعة، والمشهور أن الخلع طلاق، وفي رواية عن الشافعي أن الخلع فسخ؛ لأن الخلع عنده لو كان طلاقاً يكون الطلاق الثالث في قول الله عزوجل: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (البقرة:٢٢٩)، فيكون قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ...﴾ (البقرة: ٢٣) طلاقاً، فقال الحنفية: إن الخلع داخل في قوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ (البقرة: ٢٢٩)، ثم بينه أن الطلاق إما على مال، أو بغير مال فبين أولا طلاقا بلا مال، ثم بين الطلاق على مال بقوله: ﴿لَا جُنَاحَ﴾ (البقرة: ٢٣٦) هذا ما قال المفسرون.
أقـــول: يرد على المفسرين ما أخرجه أبو داود أنه ﷺ قال: "أو تسريح بإحسان" طلاق ثالث، حين سأله رجل يا رسول الله، في قوله عز وجل: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ (البقرة: ٢٢٩)، طلاقان فأين الثالثة؟ قال: تسريح بإحسان.
أقول: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ﴾ (البقرة: ٢٣) إنه إعادة اسم ما استؤنف عنه؛ ليجري الحكم عليه، كما قال أرباب المعاني، وإن لم يعتد بالرواية، فالقول الذي اختاره المفسرون صحيح أيضاً، وإنما قلت: إن لم يعتد بالرواية؛ لأن الرواية لا تصير حسنة إلا باللهم، ورعاية سياق القرآن وسباقه أولى من رعاية أمثالها.

قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلَاقَ مُسْتَقْبَلًا، مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ.

١٢٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيْثِ بِمَعْنَاهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ: «عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها». وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ يَعْلَى بْنِ شَبِيْبٍ.

(١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ

١٢٠٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ رضي الله عنه قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ رضي الله عنها بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا، فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ فَأُنْكِرَ عَلَيْهَا ذَلِكَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا».

سهر: قوله: أبي السنابل: بفتح المهملة وخفة النون وكسر الموحدة وباللام. و"بعكَك" بفتح الموحدة وسكون العين وفتح الكاف الأولى. (ج، المغني) قوله: فلما تعلّت: أي طهرت من النفاس، "تشوّفت للنكاح" أي تزيّنت للخطاب، تشوّف للشيء أي طمح بصره إليه.

قوله: فقد حل أجلها: لأن عدة الحامل وضع الحمل. قال الشيخ في "اللمعات": وهذا مذهبنا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (الطلاق: ٤)، وهو متأخّر وناسخ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ (البقرة: ٢٣٤)، ولذا قال ابن مسعود: من شاء باهلته، وإن سورة النساء القصرى، وهي سورة ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (الطلاق: ١)، وفيها قوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ﴾ الآية بعد سورة النساء الطولى، وهي سورة البقرة التي فيها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ﴾ الآية، انتهى مختصرًا.

شيخ: قوله: باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها: إن سلم التعارض بين آيات القرآن يعني ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ (البقرة: ٢٣٤)، و﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (الطلاق: ٤)، فآية الحمل ناسخة؛ لأنها متأخّرة.

١٢٠٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ نَحْوَهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂.

حَدِيثُ أَبِي السَّنَابِلِ ﵁ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا نَعْرِفُ لِلْأَسْوَدِ شَيْئًا* عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: لَا أَعْرِفُ أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ ﵁ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْحَامِلَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّ لَهَا التَّزْوِيجُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

١٢٠٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ﵃ تَذَاكَرُوا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلَ تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ ﵁: بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ ﵁.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ: [سَمَاعًا] بَدْلَ قَوْلِهِ: «شَيْئًا».

سهر: قوله: تعتدّ آخر الأجلين: أي إن كان وضع الحمل بعد أربعة أشهر وعشرًا، فعدتها وضع الحمل، وإن كان وضعه قبلها فعدتها أربعة أشهر وعشرًا، وبيانه أن قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ عام في الحامل وغيرها، وقوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ في المتوفى عنها زوجها وغيرها، فيتعارضان في الحامل المتوفى عنها زوجها، فاختار بعضهم أنها تعتدّ بأبعد الأجلين، ويروى ذلك عن علي وابن عباس ﵄، وعندنا عدتها بوضع حملها، وهو مذهب ابن مسعود ﵁، =

فَأَرْسَلُوْا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: قَدْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيْرٍ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(١٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ (عرف) بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ﵄: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيْثِ الثَّلَاثَةِ، قَالَ:

١٢٠٦ - قَالَتْ زَيْنَبُ ﵄: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَبُوْهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةُ (سهر) خَلُوْقٍ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ، مَا لِي بِالطِّيْبِ (طيب) مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ (سهر): «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ (عرف) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

سهر = وقال: قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ﴾ متأخر وناسخ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ﴾، وهو المراد من قول ابن مسعود: من شاء باهلته إلخ، كما مرّ، كذا في "اللمعات".

قوله: صفرة خلوق: هو بفتح خاء: طيب، مركب من الزعفران وغيره، وتغلب عليه الصفرة. (المجمع)

قوله: تحد: [بضم التاء وكسر الحاء وهو الرواية. (اللمعات) الحاد والمحد: تاركة الزينة للعدة، حدّت تحِدّ وتحُدّ حدّا وحداداً وأحدت. (القاموس)]

عرف: **المراد من زينب هذه:** قوله: زينب: زينب هذه ليست بأم المؤمنين، بل ربيبة النبي ﷺ بنت أم سلمة. وأبو سفيان والد معاوية.

بيان مدلول الحديث ورواية محمد ﵀ في مسألة الباب والإشكال في قصة زينب بنت جحش: قوله: إلا على زوج إلخ: دل الحديث على أن الإحداد على من مات من الأقارب جائز لثلاثة أيام، وقد روي عن محمد في "النوادر": =

١٢٠٧ - قَالَتْ زَيْنَبُ رضي الله عنها: فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَخُوْهَا، فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ، مَا لِي فِي الطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

١٢٠٨ - قَالَتْ[1] زَيْنَبُ رضي الله عنها: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، سهر قوت عرف
أَفَنَكْحَلُهَا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا».

---

(١) وفي النسخة الهندية: "قال".

سهر: قوله: أفنكحلها: [بالنون والتاء من باب نصر ومنع.]

قوت: قوله: أفنكحلها: بفتح الحاء وضمها.

عرف = يجوز الإحداد على بعض الأقارب إلى ثلاثة أيام، ولا بد من اعتداد هذه الرواية، وإلا فلا جواب عن الحديث، وفي القصص المذكورة في حديث الباب كلام طويل، وأما في قصة زينب بنت جحش فإشكال، ذكره الحافظ في "الفتح" بأن إخوتها كانوا ثلاثة، مات أحدهم نصرانياً بحبشة، والثاني مات صحابياً قبل نكاحها بالنبي ﷺ، والثالث عاش بعدها، وعندي في دفع الاضطراب كلام.

حكم الاكتحال للعذر ومحمل حديث الباب وحكم الإحداد للمتوفى عنها زوجها والمطلقة المبتوتة: قوله: أفنكحلها إلخ: يجوز الاكتحال للعذر عندنا، ويحمل قوله ﷺ على حال لم تبلغ مرتبة الضرورة، والإحداد عندنا وعند غيرنا واجب للمتوفى عنها زوجها، وفي المطلقة المبتوتة اختلاف عليها الإحداد عندنا، ولا شيء في مذهبنا فيه مرفوعاً وموقوفاً إلا أثر في "معاني الآثار"، ومر ابن الهمام رحمه الله على مسألة الإحداد وقال: إن الإحداد ليس بزيادة على القاطع؛ فإن الزيادة إنما تكون لو قلنا بعدم أداء العدة إذا لم تحد، نعم تكون مرتكبة الكراهة تحريماً.
أقول: ولا ريب في جواز الزيادة بخبر الواحد على القاطع في مرتبة الظن كما قلت أولاً.

ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ فُرَيْعَةَ ابْنَةِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ أُخْتِ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَحَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ﷺ. حَدِيثُ زَيْنَبَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَتَّقِي فِي عِدَّتِهَا الطِّيْبَ وَالزِّيْنَةَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

سهر: قوله: هي أربعة أشهر وعشرا: وقد أشار ﷺ بذلك إلى أن ما شرع في الإسلام من العدة أيسر مما كانت عليه الجاهلية. قوله: وقد كانت إحداكن إلخ: نقل الطيبي عن "شرح السنة"، قيل: كانت عدة المتوفى عنها زوجها في الابتداء حولاً كاملاً، ثم نسخ بأربعة أشهر وعشرًا، وكان في الجاهلية أمور أخر، كما أشار إليه بقوله: "ترمي بالبعرة" - بفتح باء وسكون عين - روث البعير، قالوا: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها، دخلت بيتًا ضيّقًا، ولبست شر ثيابها، ولا تمسّ طيبًا ولا شيئًا فيه زينة، حتى تمضي عليها سنة، ثم يؤتى بدابّة، فتمسح بها قبلها، وتخرج عن البيت، فتعطى بعرة، فترمي بها، وتخرج بذلك عن العدة. (اللمعات)

* * * *

(١٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُظَاهِرِ يُواقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

عرف

١٢٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ يقال له: سلمان الْبَيَاضِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، قَالَ: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ». وعليه الحنفية وجمهور الأئمة

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا وَاقَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ.

١٢١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَدْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ. فَقَالَ: «وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ، يَرْحَمُكَ اللهُ؟» قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ پائے برنجن الْقَمَرِ. قَالَ: «فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

أي الكفارة

عرف: الاختلاف في تعيين هذا الرجل والذي حديثه في الصوم والاختلاف في المراد من الآية: قوله: باب إلخ: اختلفوا في أن هذا الرجل والذي مر حديثه أولاً في الصوم واحد أو اثنان وأن هذا غير ذاك، وأما اتحاد سطحي الحديثين فلأن الحكم واحد، اختلفو في مراد آية: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا...﴾ (المجادلة: ٣) وأتى الإمام داود الظاهري بشيء عجيب؛ فإنه قال: العود قولي، وهو أن يقول مرة ثانية: أنت علي كظهر أمي، وقال أتباع الأربعة: إن العود لما قال يكون بمعنى نقض قول السابق، أو المراد أن يعود إلى الحل الذي قبل الظهار، وفي هذه المسألة مناظرة بين الطبراني ومحمد بن داود الظاهري مذكورة في الكتب.

(٢٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ [شيخ] [سهر]

١٢١١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الْخَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه أَحَدَ بَنِي بَيَاضَةَ [سهر] جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ.

فَلَمَّا مَضَى نِصْفٌ مِنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلًا، فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً». قَالَ: لَا أَجِدُهَا. قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». قَالَ: لَا أَسْتَطِيْعُ. قَالَ: «أَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا». قَالَ: لَا أَجِدُ.

سهر: قوله: الظهار: مصدر "ظاهر من امرأته" إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي، أو كبطنها، أو كفخذها، أو كفرجها، أو كظهر أختي، أو عمّتي، فإذا قال هذا يصير به مظاهرًا بلا نية، فيحرم وطؤها عليه ودواعيه، حتى يكفر؛ فإن وطئ قبله تاب واستغفر، وكفر للظهار فقط، وقيل: عليه أخرى ولا يعود إلى وطئها ثانيًا قبل الكفارة، كذا في "الدر المختار"، أي لقوله ﷺ: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله.

قوله: جعل امرأته عليه كظهر أمه: وجاء مفسّرًا في رواية أبي داود عن سلمة بن صخر البياضي، قال: "كنت امرأ أصيب من نساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئًا يتتابع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة، إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها" الحديث، والتتابع التهافت في الشر واللجاج فيه.

شيخ: قوله: باب في كفارة الظهار: المقدار الواقع في الحديث يخالفنا؛ لأنه لا بد من ستين صاعًا، ويخالف الشافعي؛ لأنه لا بد عنده من ثلاثين صاعًا، فإما أن يقال: إن تفسير الكتاب من الراوي، وكان في الواقع زائدًا، ومعنى قوله عليه السلام: "أطعمه ستين مسكينا" مع شيء آخر، لا أن يكتفى به، وثبت برواية أخرى أنه قد كان أعطى شيئًا آخر أيضًا.

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِفَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه: «أَعْطِهِ ذَلِكَ الْعَرَقَ - وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا - إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِيْنًا». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. عرف

يُقَالُ: سَلْمَانُ بْنُ صَخْرٍ، وَيُقَالُ: سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ الْبَيَاضِيُّ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ.(١)

(٢١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ عرف سهر

١٢١٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: آلَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ،....

---

(١) وفي نسخة بعد هذا زيادة: "وفي الباب عن خولة بنت ثعلبة، وهي امرأة أوس بن الصامت رضي الله عنهما".

سهر: قوله: الإيلاء: مصدر آلى يؤلي، ومنه قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ (البقرة: ٢٢٦) أي يحلفون على ترك قربان أزواجهم أربعة أشهر فصاعدًا بالله أو بتعليق ما يشقّ عليهم. (شرح الموطأ)

عرف: بيان عدم إجزاء هذا المقدار عندنا وبيان اختلاف الروايات ووجوب التشبيه في الظهار: قوله: خمسة عشر صاعاً إلخ: هذا لا يكفي في أداء الكفارة عندنا، وفي الروايات ألفاظ كثيرة منها ما في "كتاب الطحاوي": أتى له بمكتلين في كل منهما خمسة عشر صاعاً، قال العلماء: لا بد في الظهار من التشبيه، وإذا قال: أنت أمي، لا يكون ظهاراً بل لغواً. أقول: لا بد من أن يكون طلاقاً بائناً عند النية، وقد روي عن أبي يوسف، كما في "العمدة". معنى الإيلاء لغة واصطلاحا وبيان الاختلاف في الفرق بين الإيلاء واللعان ووجه إيلاء النبي ﷺ: قوله: باب إلخ: من الآلية الحلف، وفي اصطلاح الفقهاء: هو حلف على ترك قربان المرأة أربعة أشهر فصاعداً، وإن حلف بترك القربان بأقل من أربعة أشهر، يكون يميناً، ولا تبين المرأة إن برّ، وقال أبو حنيفة وبعض السلف منهم زيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهما: إن المرأة تبين بعد مضي أربعة أشهر بلا تفريق القاضي، وقال الحجازيون وجمهور السلف: لا تبين إلا بحكم القاضي، وفي اللعان عكس هذا. وأما وجه التفرقة بين الإيلاء واللعان عندنا فهو ما ذكره أن اللعان لما كان من أوله إلى آخره بمحضر القاضي، يكون التفريق أيضاً من القاضي، وأما الإيلاء فبدؤه وختمه ليس عند القاضي، فلا يكون التفريق من القاضي، واستنبط ابن القيم عشرة استنباطات من القرآن على مذهب الحجازيين، وفي "كتاب الأسماء والكنى" للدولابي أثر صحابي موافقاً للحجازيين رواه بسند أبي حنيفة، =

فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ[عرف] كَفَّارَةً. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى وأَنَسٍ ﷺ. حَدِيْثُ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَغَيْرُهُ «عَنْ دَاوُدَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ...» مُرْسَلًا، وَلَيْسَ فِيْهِ: «عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ». وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ.

وَالْإِيْلَاءُ: أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيْهِ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوْقَفُ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيْءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ،.....

عرف = وأما وجه إيلائه ﷺ ففي الصحيحين: أنه ﷺ أكل العسل من عند زينب، فقالت بعض أزواجه: إن في فيك رائحة مغافير، وفي "سنن النسائي" قصة مارية القبطية وأنه ﷺ حرمها على نفسه لإرضاء حفصة، وفي رواية صحيحة: أن أزواجه طلبن النفقة، ورجح الحافظ في "النخبة" ما في "النسائي" على ما في الصحيحين.

الاختلاف في حكم تحريم الطعام واللباس: وههنا مسألة أخرى، وهي أن الشافعي ومالك بن أنس ﷺ يقولان: إن تحريم الطعام وتحريم اللباس ليس له حكم، بل هذا التحريم لغو، وقال أبو حنيفة ﷺ: إن هذا التحريم يمين، وله أيضاً أحكام، وتمسك بأن في القرآن سمى الله تعالى تحريم الحلال يميناً، وقال النووي: إن اليمين ليس تحريم الحلال، بل كان النبي ﷺ تلفظ بلفظ "والله"، ونقول: إن لفظ "والله" وإن كان في القصة والواقعة، لكن ذكره ليس في القرآن، وسمى القرآن باليمين ما هو مذكور فيه، وقوى ابن القيم قول الأحناف في "زاد المعاد"، وقال: إن تحريم الحلال يمين، وهذه رواية عن أحمد بن حنبل ﷺ، وههنا إشكال للحافظ، وهو أن ترك القربان وإن كان أقل من أربعة أشهر إثم ومنهي عنه، فكيف ارتكبه ﷺ؟ وما أجاب الحافظ، وقد أشار في "فتح القدير" إلى جوابه.

بيان وجه كفارة إيلاء النبي ﷺ واستنباط أمر من القرآن: قوله: اليمين كفارة: إن قيل: إنه برّ من إيلائه فكيف الكفارة؟ قلت: إنها كفارة التحريم الذي هو يمين، ولي ههنا كلام مستنبط من القرآن، وهو في مقابلة ابن تيمية بأنه تعالى يقول: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ...﴾ (التحريم: ١)، ثم فرع الكفارة عليه، ففرع الله الأحكام على تحريم الحلال الذي هو غير جائز، وهو أن الظهار وتحريم الحلال من وادٍ واحد، فتكون الكفارة فيهما، ويذكر في عامة كتبنا: أن الكفارة بعد الحنث، ولكني لا أجد أن الرجل إذا حرم الشيء الحلال على نفسه، فهل يصير حراماً أم لا؟ فما وجدت في كتبنا مع التتبع الكثير إلا ما نقل ابن القيم من الحنفية أن يحرم الشيء، ثم يحل عند العزم بالحنث.

وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.

(٢٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ

١٢١٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَقُمْتُ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما،.....

أي ما علمت حكمه

سهر: قوله: وقال بعض إلخ: قال محمد: بلغنا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم: أنهم قالوا: إذا آلى الرجل من امرأته، فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء، فقد بانت بتطليقة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وكانوا لا يرون أن يوقف بعد الأربعة، وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (البقرة:٢٢٦) ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: ٢٢٧)، قال: الفيء: الجماع في الأربعة الأشهر، وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة، فإذا مضت بانت بتطليقة، ولا يوقف بعدها، وكان عبد الله بن عباس أعلم بتفسير القرآن من غيره، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة. (الموطأ) قوله: اللعان: من اللعن، وهو الطرد والبُعد، وسمّي به؛ لكونه سبب البعد بينهما، ولوجود لفظ اللعن في الخامسة؛ تسمية الكل باسم الجزء، وسببه قذف الرجل امرأته قذفًا يوجب الحدّ في الأجانب، ولها شروط مشروحة في كتب الفقه. (شرح الموطأ لعلي القاري)

عرف: اختلاف الأئمة في حقيقة اللعان: قوله: باب إلخ: حقيقة اللعان عندنا الشهادات المؤكدات بالأيمان، وقال الشافعية: إن حقيقة اللعان الأيمان المؤكدات بالشهادات، فشرط العراقيون كون الزوجين أهلاً للشهادة، ولم يشترط الحجازيون.

شيخ: قوله: باب ما جاء في اللعان: عندنا لا يفرق إلا بقضاء القاضي، ويؤيّدنا حديث الباب، وأيضًا جاء في بعض الروايات: أن رجلاً قال: يا رسول الله، أنا طلّقتها، ولو لم أطلّقها لكذبت عليها، ولم ينكر عليه السلام، فعلم أن الزوجة كانت محلاً للطلاق بعد اللعان، وأما الشافعي فقال: لا حاجة إلى تفريق القاضي، بل يقع التفريق بمجرد اللعان، =

اسْتَأْذَنْتُ[1] عَلَيْهِ فَقِيْلَ لِي: إِنَّهُ قَائِلٌ، فَسَمِعَ كَلَامِي فَقَالَ: ابْنَ جُبَيْرٍ، ادْخُلْ، مَا جَاءَ بِكَ إِلَّا حَاجَةٌ. قَالَ: فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْدَعَةَ رَحْلٍ لَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! نَعَمْ.

إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيْمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيْتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي فِي سُوْرَةِ النُّوْرِ: ﴿وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ (النور: ٦) حَتَّى خَتَمَ الْآيَاتِ، فَدَعَا الرَّجُلَ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ. فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ وَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ. فَقَالَتْ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا صَدَقَ.

---

(١) وفي نسخة: "فاستأذنت" بدل قوله: "استأذنت".

سهر: قوله: ابن جبير: [بحذف حرف النداء أي يا ابن جبير.]

قوله: بردعة: [بالدال المهملة والمعجمة. (القاموس) الحلس يلقى تحت الرحل.]

عرف: تعيين فلان بن فلان واعتبار اللعان في حق الرجل والمرأة: قوله: فلان بن فلان إلخ: قيل: عُوير العجلاني، وقيل: هلال ابن أمية. في كتب الحنفية: أن اللعان في حقه قائم مقام حد القذف، وفي حقها مقام حد الزنا.

شيخ = فجميع ما ذكرنا حجّة عليه، وأما قول الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم" إن تعلق بنفي الولد وإلحاقه بأمّه فلا محذور، وإن تعلق بعدم تفريق القاضي فليس بسديد؛ لأن فيه اختلافًا، وقد بيّناه.

قَالَ: فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الكَاذِبِيْنَ. ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنْ الكَاذِبِيْنَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِيْنَ. ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ.

حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

١٢١٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: لَاعَنَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ، وَفَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالأُمِّ.

سهر: قوله: ثم فرق بينهما: فيه تنبيه على أن الفرقة بينهما لا تكون إلا بتفريق الحاكم، وقال زفر: تقع الفرقة بنفس تلاعنهما، وهو المشهور من مذهب مالك، والمروي عن أحمد وابن عباس، وقال الشافعي: تقع الفرقة بلعان الرجل وحده. (شرح الموطأ)

قوله: وألحق الولد بالأم: قال محمد: وبهذا نأخذ إذا نفى الرجل ولد امرأته ولاعن فرق بينهما ولزم الولد أمه، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا ﷺ. (الموطأ)

عرف: ضبط الكلمة "إنّ" وغرض اللعان وأحكامه: قوله: بالله إنه لمن إلخ: قال الرضي: المقتضى فتح "إن" إلا أنه بعد الشهادة، وهي بمعنى الحلف، ويكون بعد الحلف الكسر، وغرض اللعان أشار إليه حديث الباب: إن سكت سكت على أمر عظيم، وأما اللعان فالتفريق فيه عندنا من القاضي خلاف الحجازيين، وذكرت تفقهنا في الباب السابق من "قواعد ابن رشد"، ومن أحكام اللعان أن تكون المرأة محصنة بعده، ومذهب أبي حنيفة أنه إذا لاعن بالقذف بالزنا، تكون المرأة بعد اللعان محصنة، حتى لو أن هذا الزوج الذي بانت عنه أو الأجنبي إن قذفها بعد يحد، وأما لو لاعن على نفي الولد فلا تكون محصنة بعد اللعان؛ لأن ههنا شبهة بسبب الولد، فلا حدَّ على القاذف، وما ذكرنا من هذه التفرقة يخالفه ما أخرجه أبو داود: وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد إلخ، لعل المراد به التعزير وما توجه إليه أحد.

منافاة الحديث للحنفية والجواب عنه: قوله: وألحق إلخ: حديث الباب يخالفنا؛ فإنا نقول: إنه إذا لاعن بنفي الولد قبل الولادة صح اللعان، ولا ينتفي الولد ويكون نسبه منه؛ لأنا لا نعلم بالقطع أنها حاملة؛ لأنها لعلها نفخ بطنها لمرض لحقها، وهذا الإشكال على تقدير إن لاعَنَ رجل حالة حبلها، وتفصيل مذهبنا أنه إن أراد نفي الولد =

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

عرف = وقطع نسبه منه، فعليه أن يلاعن بعد الولادة متصلاً، ولو تأخر زماناً أو لاعَنَ قبل الولادة لا ينقطع النسب، وأجاب صاحب "الهداية" عن حديث الباب بأنه لعله علم كونها حاملة بالوحي. أقول: لعله أراد دعاءه ﷺ بقوله: اللهم بين، وبوّب الطحاوي على هذا، وعندي جواب طويل.

حكم قضاء القاضي بشهادة الزور: مسألة: في كتب الحنفية: أن قضاء القاضي بشهادة الزور من الشاهدين في العقود والفسوخ، لا الأملاك المرسلة، إذا كان المحل قابل الإنشاء نافذ ظاهراً وباطناً، بشرط أن لا يكون القاضي آخذ الرشوة، فيحل في هذه الصورة للمرأة فيما بينها وبين الله أن تمكن الرجل منها، وقد قرر الطحاوي هذه المسألة، وفي "فتح القدير": أن إثم الكذب ووزره مسلط على الناكح والشاهدين في الآخرة، وأنكر الناس على أبي حنيفة هذه المسألة، ومنهم البخاري.

أقول: لا وجه للإنكار على هذا، وله نظائر من السلف، وصنف العلامة قاسم بن قطلوبغا في هذه المسألة كتاباً مستقلاً، ومن مبلغات محمد في الأصل، ذكره في "رد المحتار" عن علي رضي الله عنه ما قال أبو حنيفة، فإن رجلاً ادعى عند علي رضي الله عنه أن هذه زوجته، وشهد الشاهدان عليها، فقضى أمير المؤمنين، فقالت بعد النكاح: إني أعلم أن هذا الرجل كاذب فقضيت به، فأنكحني به يا أمير المؤمنين؛ كيلا يأثم في وقاعه علي، فقال علي رضي الله عنه: شاهداك زوجاك، وكذا عن الشعبي في "المبسوط".

فقال أبو حنيفة في هذه الصورة: إن قضاء القاضي نكاح، ولذا قال بعض المشايخ بأن شهود الشاهدين وقت القضاء واجب بخلاف سائر الأقضية، وهذا خلاف أكثر المشايخ، والقاضي له ولاية على المؤمنين والمؤمنات من وجه، حتى قال الشافعي: يفرق القاضي بين الزوجين بسبب الأعذار الخمسة في الزوجة أو الأعذار في الزوج، فيكون كذلك له ولاية الضم فيما بينهما، وتدل مسائل التفريق أن القضاء مثبت من وجه، وليس مظهراً محضاً، كما ذكره في "رد المحتار" من تعريفه عن بعضهم، وكذلك جعلوه مثبتاً في المسائل المجتهد فيها، أو أثبتوا الحكم اقتضاء، وفي الرجوع عن الشهادة لم يفسخوا الحكم، وراجع "الفتح" ولكن في القياس على اللعان تردد؛ لأن اللعان انتقل فيه إلى حكم آخر، وهو التفريق من ولاية الحاكم، بخلاف القضاء بشهادة الزور؛ فإنه قضاء بعين ما شهدوا به، وليس انتقالاً، ثم إن جعله حلالاً للمقضي عليه أبداً دون المقضي له، والمعاملة واحدة في الإشكال، وقال الطحاوي: إن أحد الزوجين كاذب قطعاً، ولا يمكن تعيين كذب أحدهما، فيحكم القاضي بحكم الثالث وهو التفريق، ثم قال الطحاوي: لا باطن للعقود والفسوخ، بل الظاهر فقط، وليراجع إلى الطحاوي.

أقول: ثبت محكي عنه للأملاك المرسلة، وأما العقود والفسوخ فليس لها محكي عنه، حتى أن قال الشافعية: إن العقود والفسوخ إنشاءات محضة، وأما عندنا فإنها إخبارات، وثبوت العقد باقتضاء النص، ورأيت في "الهداية" في أول أبواب البيوع ما يومئ إلى أنه اختار مذهب أصولي الشافعية، ثم رأيت أنه اختار بعض مشايخنا، =

(٢٣) بَابُ مَا جَاءَ أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

عرف شيخ

١٢١٥ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ - وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ - أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، وَأَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوْا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُوْمِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوْهُ.

سهر جمع عبد

قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ». قَالَتْ: فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ نَادَانِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، أَوْ أَمَرَ بِي فَنُوْدِيْتُ لَهُ،.....

سهر: قوله: الفريعة: فريعة: بضم الفاء وفتح الراء وسكون التحتية والعين المهملة، صحابية.

قوله: القدوم: مشدد ومخفف، موضع على ستة أميال من المدينة. (الدر، مجمع البحار)

عرف = ثم رأيت في "المبسوط" صرح بكونه إنشاءً دفعاً للزنا، كما صرحوا بمثله فيما إذا وطئ جارية ابنه، وادعى الولد، وهو في نكاح الرقيق (من "رد المحتار")، وكذا فيما إذا اشترى المضارب أمة فولدت فادعاه، يحمل على أنه تزوجها، ثم اشتراها حبلى منه، وكون الفعل واحداً كما إذا أقر بالزنا وأنكره الأمة لا حد فيه على المقر. مذهب الحنفية في النفقة والسكنى للمتوفى عنها زوجها والمطلقة: قوله: باب إلخ: لا نفقة ولا سكنى عندنا، وتعتد في بيت العدة ولا تخرج منه إلا بعذر مبيح، ويجوز الخروج نهاراً للاكتساب، ويجوز لها الانتقال من بيت العدة بالمعاذير، كما في "الدر المختار"، وأما المطلقة فلا يجوز لها الخروج للاكتساب؛ لأن نفقتها على زوجها.

شيخ: قوله: باب إلخ: مذهبان: أن العدة في بيت زوجها أعمّ من أن يكون ذلك المكان مملوكه، أو مرهونًا عنده، أو على الكراء، أو على غيره، وليس على ورثة الزوج نفقتها، ولها أن تخرج في طلب النفقة إن لم تجد منها بدًّا.

فَقَالَ: «كَيْفَ قُلْتِ؟» قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي. قَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ». قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ.

أي خليفة

١٢١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ ابْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، لَمْ يَرَوْا سهر لِلْمُعْتَدَّةِ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: عرف لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَإِنْ لَمْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

سهر: قوله: لم يروا: وفي "الموطأ" لمحمد: أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر كان يقول: لا تبيت المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها إلا في بيتها، قال محمد: وبهذا نأخذ، أما المتوفى عنها فإنها تخرج في حوائجها، أي حيث لا نفقة لها، ولا تبيت إلا في بيتها، وأما المطلقة - مبتوتة كانت أو غيره مبتوتة - فلا تخرج ليلاً ولا نهارًا؛ لاستحقاق نفقتها ما دامت في عدتها، وهو قول أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا.

عرف: قوله: للمرأة أن تعتد حيث شاءت إلخ: هذا مذهب علي وابن عباس رضي الله عنهم، والله أعلم.

* * * *